



Nr. 270 Ministerbesprechung vom 24. März 1931, 16.30 Uhr im Reichstag

R 43 I/1449, Bl. 76–79

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow (P. 1–2), Zweigert; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Ritter (P. 1), Trautmann (P. 1); MinDirig. Bose (P. 1), Meyer (P. 1); MinR Nasse (P. 1), Claußen (P. 1), Hillebrandt (P. 1); Votr.LegR Graf Tattenbach (P. 1); Generalkonsul Schlesinger (P. 1); RbkPräs. Luther (P. 1); Protokoll: MinR Feßler (P. 1–3), Vogels (P. 4).

Beginn: 16:30

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Trauerfeier für Reichskanzler a. D. Müller.
2. Wirtschaftspolitische Angelegenheit.
3. Schenker-Vertrag.
4. Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigungspflicht und den Rechtsweg bei der Enteignung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Grundstücksumlegung. [...]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Trauerfeier für Reichskanzler a. D. Müller ¹.

Der Reichsminister des Innern berichtete über den Plan für die Trauerfeier ². Die Regierung werde teilnehmen, aber nicht offiziell. Im letzten Teile des Zuges würden zahlreiche rote Fahnen erscheinen, die Feier werde im wesentlichen sozialistisch sein. Die Minister würden sich nach den Angehörigen zwanglos in den Trauerzug einreihen, nachdem der Reichskanzler vor dem Reichskanzlerhause einen Kranz gewidmet und einige Worte dazu gesprochen habe.

Die ausländischen Diplomaten sollen auf Anfrage davon unterrichtet werden, daß es sich nicht um ein offizielles Staatsbegräbnis handelt; es soll ihnen anheimgestellt werden, sich im Ehrenhof des Reichskanzlerhauses einzufinden und sich nach der Reichsregierung in den Trauerzug einzugliedern. Das Reichskabinett war mit diesen Vorschlägen einverstanden.

Der Reichskanzler war bereit, bei der Widmung des Kranzes einige Worte zu sprechen. Der Reichsrat wird nach der Reichsregierung einen Kranz widmen ³. Die roten Fahnen werden nicht vor dem

¹ Über diese Ministerbesprechung liegt auch das stenographische Protokoll vor (R 43 I/1449, Bl. 89–91).

² RK a. D. Müller war am Abend des 20.3.31 verstorben. Die Trauerfeier, die von der SPD veranstaltet wurde, sollte am 26.3.31 stattfinden. Der Verlauf der Beisetzungsfeierlichkeiten war in einer Ressortbesprechung am 23.3.31 erörtert worden (Niederschrift des MinR Wienstein vom 23.3.31, R 43 I/3271, Bl. 167–168).

³ Zur Beisetzungsfeierlichkeit vgl. WTB Nr. 653 vom 26.3.31 (R 43 I/3271, Bl. 192 bis 193) und Brüning, Memoiren, S. 261.

Leichenwagen und erst nach einer Abordnung von etwa 1000 Reichsbannerleuten hinterher in die Erscheinung treten.

2. Wirtschaftspolitische Angelegenheit ⁴.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* berichtete über seine Verhandlungen mit den Industrievertretern. Der Vorschlag, für die großen Firmen die Staatsgarantie auf 60% zu ermäßigen, sei von ihnen einmütig abgelehnt worden. Die Finanzierung sei bei den einzelnen Unternehmungen verschieden; bei der AEG werde sie aus eigenen Mitteln möglich sein. Diese Mittel würden dem inneren Markte entzogen, lägen aber andernfalls brach. Bei den Vereinigten Stahlwerken würden wohl Auslandskredite in Anspruch genommen werden. Die schlechte Beschäftigung der Werke solle weniger auf Kapitalmangel als auf unzulänglichen Aufträgen beruhen.

Auch eine Erhöhung der Prämie sei abgelehnt worden, insbesondere von Poensgen und Klöckner. Die Geschäfte seien nur zu rechtfertigen, wenn sie im Rahmen der gesamten Politik nützlich erschienen. Diese Voraussetzung dürfe gegeben sein, weil ein Druck auf die anderen Länder ausgeübt würde. Dies zeige sich beispielsweise aus einer Anfrage des Generalsekretärs der Internationalen Handelskammer ⁵, der Zusammenarbeit mit Frankreich und Bildung einer Front gegen Rußland vorgeschlagen habe ⁶.

Eine Mehrbeschäftigung sei nur in beschränktem Umfange, etwa zu 20 bis 30% der in Frage kommenden Summe, zu erwarten. Mehrbeschäftigung auf Grund von Aufträgen aus dem Inland wäre wohl möglich, insbesondere bei der Reichsbahn. Die Konstruktion einer Garantie wäre aber schwierig und würde schließlich darauf hinauslaufen, daß für Aufwendungen Beiträge geleistet würden. Dagegen läge das Risiko bei den Russengeschäften rechtlich klar.

Voraussetzung der Reichsgarantie müsse sein, daß nicht von anderen Stellen außer den Ländern Garantien übernommen würden. Eine Anzahl von Verträgen sei geschlossen worden, ohne Reichsgarantie in Anspruch zu nehmen. Der interministerielle Ausschuß müsse deswegen in jedem Falle prüfen, ob eine Garantie nötig sei. Dem Garantiefonds würden zunächst für 40 Mill.[ionen] RM Reichsbahnvorzugsaktien zugeführt werden; sie würden frei, wenn die Prämien, die in den Fonds flößen, diese Höhe erreicht hätten. Die etatsrechtlichen Bestimmungen ermöglichten die Garantie im vorgesehenen Umfange.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab eine Übersicht über die Gesamtrisiken des Reichs in den einzelnen Jahren. Nötigenfalls müßten in den Etat 1932 etwa 50 Millionen RM zur Deckung des Risikos eingestellt werden.

Der *Reichsbankpräsident* sprach sich grundsätzlich für das Geschäft aus, wies aber darauf hin, daß es verschiedenen Industriellen gelungen sei, Verträge mit besseren als den vorgesehenen Zahlungsbedingungen abzuschließen. Je weniger der Staat beteiligt sei, desto besser würden die Bedingungen. Auch vom Standpunkt der Reparationspolitik müsse der private Charakter der Geschäfte nach Möglichkeit hervorgehoben werden.

Der *Reichspostminister* sprach sich erneut entschieden gegen die Garantie aus. Die Geschäfte würden vornehmlich aus Mitteln der Konzerne ausgeführt. Die zusätzliche Beschäftigung werde gering sein. Das Risiko sei mit Rücksicht auf die Lage der Reichsfinanzen übermäßig hoch. Die Post habe einen Kreditbedarf von 140 Millionen, ähnlich die Reichsbahn und die Gemeinden ⁷.

⁴ Zu den bisherigen Beratungen vgl. Dok. Nr. 269, P. 1.

⁵ Edouard Dolléans.

⁶ Nicht ermittelt.

⁷ Der RPM übersandte dem RK am 21.4.31 einen Zeitungsartikel des „Bayerischen Kuriers“ vom 14.4.31: „Deutsch-russische Geschäfte. Unterstützen deutsche Großindustrie und deutsche Behörden die russisch-kommunistische Propaganda?“ und teilte mit, daß er diesem Artikel völlig fern stehe und auch nicht wegen seines Standpunktes mit dem Bayerischen Kurier oder sonst irgendeiner Pressestelle Fühlung genommen habe (Das Schreiben des RPM wurde vom RK mit einer Sichtparaphe abgezeichnet. Schreiben mit Zeitungsartikel in R 43 I/139, Bl. 361–363).

Auch der *Reichsverkehrsminister* erklärte, daß seine Bedenken noch nicht zerstreut seien.

In ähnlichem Sinne sprach sich der *Reichsarbeitsminister* aus. Das Risiko im ganzen würde bei dem Vertrag mit Österreich, den reparationspolitischen Fragen und der Abrüstungsfrage durch das Russengeschäft noch weiter und über Gebühr wachsen.

Der *Reichsminister des Innern* sprach sich dagegen für die Geschäfte aus. Die Verbindung mit Rußland dürfe nicht aufgegeben werden. Die Politik mit Rußland sei immer ein Risiko gewesen.

Auch der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß eine Ablehnung der Garantie ein Abweichen von der bisherigen Linie der Politik gegenüber Rußland bedeuten würde. Auch das innere Geschäftsleben verlange den Abschluß der Geschäfte.

Nach eingehender Aussprache war *das Kabinett* in seiner Mehrheit damit einverstanden, daß die Vertreter der Reichsressorts in dem mit der Verteilung der Exportgarantien beauftragten interministeriellen Ausschuß ermächtigt werden, im Rahmen der vorhandenen Garantieermächtigungen und auf Grund der bestehenden Vorschriften Lieferungsgeschäfte nach der UdSSR, die von deutschen Industriellen in Moskau unter den dem Kabinett bekanntgegebenen Bedingungen grundsätzlich vereinbart worden sind, mit der Ausfallbürgschaft zu versehen. Voraussetzung für die Erteilung einer Garantie ist, wie bisher, die Prüfung jedes einzelnen Geschäfts. Die Prüfung hat sich insbesondere auch darauf zu erstrecken, ob die Erteilung der Garantie für das Zustandekommen des Geschäftes ausschlaggebend ist. Voraussetzung für die Ausfallbürgschaft ist, daß für das Geschäft nicht von anderen öffentlichen Stellen außer von Ländern Garantien übernommen werden.

Das Reichskabinett nahm von den Erklärungen des Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers der Finanzen Kenntnis, nach denen für künftige Schadensfälle ein Risikofonds gebildet werden soll. Ihm werden als Grundstock zunächst 40 Millionen Reichsbahnvorzugsaktien überwiesen. Die Prämien fließen ihm zu. Die Reichsbahnvorzugsaktien werden von der Haftung frei, sobald sie 40 Millionen RM betragen ⁸.

3. Schenker-Vertrag.

Der *Reichsverkehrsminister* gab eine eingehende Darstellung der Sachlage und der bisherigen Verhandlungen ⁹. Sehr zahlreiche Körperschaften und Organisationen hätten gegen den Schenker-Vertrag Einspruch erhoben ¹⁰. Die Aufregung im Reichstag habe er durch einen Antrag Mollath u. Gen. beruhigen können, dem er zur Annahme verholten habe ¹¹.

Die Reichsbahn habe sich geweigert, den Geheimvertrag vorzulegen und habe die Genehmigungspflicht der Reichsregierung auch für den anderen Vertrag bestritten ¹². Er schlage folgendes vor:

1. Die Reichsregierung versagt dem bekannten Vertrag die Genehmigung in der vorliegenden Form. Die Gründe hierfür werden der Reichsbahn in einem vertraulichen Schreiben mitgeteilt (Geheimvertrag) ¹³.

⁸ Das Abkommen der dt. Industriellen mit dem Obersten Volkswirtschaftsrat der UdSSR wurde am 14.4.31 unterzeichnet. Das Abkommen galt vom 15. 4.–31.8.31 und sah über den Rahmen des bisherigen Geschäftsumfanges hinausgehende Lieferungsauflagen im Gesamtwert von über 300 Mio RM vor (WTB Nr. 802 vom 18.4.31, R 43 I/139, Bl. 329). Zu den Kredit- und Zahlungsbedingungen des Vertrags s. Dok. Nr. 259.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 244, P. 1, Dok. Nr. 245, Dok. Nr. 246, P. 2.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 244, Anm. 1. Zahlreiche weitere Protestschreiben des Speditionsgewerbes in R 43 I/1072.

¹¹ Der RT-Abg. Mollath hatte in der RT-Sitzung vom 24.3.31 mündlich den Antrag eingebracht, die RReg. zu ersuchen, unter Aufhebung des Schenkervertrages unverzüglich Verhandlungen über einen entsprechenden Vertrag mit dem Speditionsgewerbe einerseits und der RB andererseits einzuleiten (RT-Bd. 445, S. 1925 f.; vgl. auch RT-Bd. 450, Drucks. Nr. 1005). Der RVM hatte den Antrag in derselben RT-Sitzung unterstützt (RT-Bd. 445, S. 1928). Den RT nahm den Antrag am 25. 3. an (RT-Bd. 445, S. 2003).

¹² Am 14.3.31 hatte der RB-VerwaltungsratsPräs. v. Siemens an den RVM einen vertraulichen und einen offiziellen Brief gerichtet. In dem vertraulichen Schreiben hatte er den Kauf der Schenker-Gesellschaft durch die RB bestätigt und die RReg. um Geheimhaltung gebeten. In dem offiziellen Schreiben hatte Siemens ausgeführt, daß außer dem Rollfuhrspeditionsvertrag kein weiterer Vertrag abgeschlossen worden sei und hatte die Erwartung geäußert, „daß der Abschluß des Vertrages der Reichsregierung genehm ist“ (Abschriften mit Anschreiben v. Siemens' an StS Pünder vom 14.3.31 in R 43 I/1072, Bl. 284–290; Zitat Bl. 290).

¹³ Vgl. Dok. Nr. 245.

2. Die Reichsbahn wird aufgefordert, auch den Geheimvertrag vorzulegen und die Genehmigungspflicht der Reichsregierung anzuerkennen. Dann soll mit ihr vertraulich über die Ausführungsbestimmungen verhandelt werden, ohne daß die Öffentlichkeit über den Geheimvertrag unterrichtet wird. Es sei anzunehmen, daß die Reichsbahn so gezwungen werde, auf die Absichten der Reichsregierung einzugehen. Weigere sie sich, so müsse das Reichsbahngericht angerufen werden. Er bat um Zustimmung des Kabinetts zu diesem Vorschlage¹⁴.

Staatssekretär Dr. *Joël* hatte keine rechtlichen Bedenken. Die Genehmigungspflicht wegen des zweiten Vertrages würde offenbleiben.

Der *Reichskanzler* war grundsätzlich mit dem Wege einverstanden, wenn der zweite Vertrag vor der Öffentlichkeit geheim bliebe. Außenpolitische Gründe sprächen entscheidend dafür. Die Verhandlungen mit der Reichsbahn und den Interessenten müßten zu einer zweckmäßigen Lösung führen. Das *Kabinett* war mit den Vorschlägen des Reichsverkehrsministers einverstanden¹⁵.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigungspflicht und den Rechtsweg bei der Enteignung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Grundstücksumlegung. [...]

¹⁴ Diese Vorschläge hatte der RVM dem RM schon in einem Schreiben vom 23.3.31 unterbreitet (R 43 I/1072, Bl. 265–266).

¹⁵ In einem offiziellen und in einem vertraulichen Schreiben vom 26.3.31 an die RB-Hauptverwaltung lehnte der RVM die Genehmigung des Rollfuhrspeditionsvertrages ab und forderte die RB auf, bei ihm um die Genehmigung des Erwerbs der Schenker-Gesellschaft nachzusuchen (Abschriften mit Anschreiben des RVM vom 30. 3. an StS Pünder in R 43 I/1072, Bl. 279–282). In einem Gespräch mit StS Pünder erklärte sich v. Siemens am 30. 3. bereit, um die Genehmigung des Kaufs formell nachzusuchen (Vermerk Pünders in R 43 I/1072, Bl. 283). In einem Schreiben an den RVM vom 7.4.31 bestritt Siemens noch einmal das Genehmigungsrecht der RReg. für den Kauf der Schenker-Gesellschaft, erklärte sich jedoch bereit, den Antrag zu stellen (Abschrift in R 43 I/1072, Bl. 312–315). StS Pünder vermerkte am 3.7.31, daß der RVM inzwischen eine Einigung zwischen Wirtschaft und der RB erzielt habe. Der Monopolcharakter des Rollfuhrspeditionsvertrages sei formell und materiell beseitigt worden; außerdem habe er Schonbestimmungen für das Speditionsgewerbe für eine längere Übergangszeit durchgesetzt (R 43 I/1072, Bl. 383–385). Zur weiteren Behandlung dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 431, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 270 Ministerbesprechung vom 24. März 1931, 16.30 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 979–983 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D270>